Ministerio
de Bienes
Nacionales

Exp.Nº: 190700

ACOGE RECURSO DE REPOSICIÓN DE DON FÉLIX RICARDO AGUILAR NORAMBUENA, D.L. Nº 2.695/79.

Región del Maule., 29 de Julio de 2026

RES. EXENTA N°: E-29402

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; el Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, y su Reglamento aprobado por el Decreto Nº 541, de 1996, y sus modificaciones; la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Resolución Nº36, de 2024 de la Contraloría General de la República; la delegación de atribuciones efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y Nº 108, todas de 1996, del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

1.- Que, don FÉLIX RICARDO AGUILAR NORAMBUENA, ha deducido Recurso de Reposición el día 02 de julio de 2024, en contra de la Resolución Exenta Nº E-18589 de fecha 25 de junio de 2024, de ésta Secretaría Regional Ministerial, mediante la cual se denegó su solicitud de regularización en Expediente Nº 190700, respecto del inmueble ubicado en PARTE DE PREDIO EL RANCHO, comuna de Río Claro, provincia de Talca, Región del Maule.

2.- Que, dicha Resolución Denegatoria le fue notificada mediante Oficio Ordinario Nº 35159 de fecha 26 de junio de 2024, en el cual se indicaba el plazo que tenía para deducir los recursos que señala la Ley, siendo presentado Recurso de Reposición dentro de plazo.

3.- Que, la Resolución Denegatoria se fundó en que el solicitante no cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto Ley Nº 2.695 de 1979. En primer término, por no acreditar el origen de su posesión material respecto del inmueble cuya regularización solicita y, en segundo término, por estimarse que la solicitud vulneraba la normativa urbanística vigente, al recaer sobre una superficie inferior a los 5.000 metros cuadrados de un predio rural.

4.- Que, dentro de plazo legal, el recurrente interpuso recurso de reposición, acompañando nuevos y mejores antecedentes que permiten desvirtuar los fundamentos de la Resolución Denegatoria. En efecto, expone que el origen de su posesión material se remonta a la tolerancia otorgada por quien fuera su empleador, manteniendo posteriormente la ocupación del inmueble mediante la ejecución de actos posesorios ejercidos en forma pública, continua y de buena fe. Asimismo, respecto de la supuesta infracción a la normativa urbanística, sostiene que el dictamen de la Contraloría General de la República que sirvió de fundamento al rechazo ha perdido vigencia, no existiendo actualmente impedimento jurídico para regularizar inmuebles rurales de superficie inferior a 5.000 m2.

5.- Que, del análisis de los nuevos antecedentes acompañados al expediente, en conjunto con la documentación previamente incorporada y la normativa actualmente vigente, esta Unidad estima acreditado el origen de la posesión material invocado por el solicitante. Asimismo, se constata que el fundamento relativo a la imposibilidad de regularizar predios rurales de superficie inferior a 5.000 m2. carece de sustento en el marco jurídico vigente. En consecuencia, los antecedentes aportados permiten desvirtuar los fundamentos que motivaron el rechazo de la solicitud, otorgando elementos suficientes para tener por acreditados los presupuestos exigidos por el Decreto Ley Nº 2695 de 1979 y, por ende, continuar con la tramitación del procedimiento de regularización.

Ello permite sostener que tanto el solicitante como el inmueble cumplen con los requisitos y es posible retomar la tramitación conforme a las normas contempladas en el D.L. N°2695/79.

RESUELVO:

1.- Acógese recurso de reposición presentado por don FÉLIX RICARDO AGUILAR NORAMBUENA, el día 02 de julio de 2024, y déjese sin efecto la Resolución Exenta Nº E-18589 de fecha 25 de junio de 2024,

2.- Continúase con la tramitación de la solicitud de regularización.

3.- Notifíquese al solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

4.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección “actos y resoluciones”, en la categoría “actos con efectos sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.



FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL MAULE

DISTRIBUCIÓN:
Interesado
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/VPI

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: 477a3d9c-f8b1-43eb-bad8-4ba59017cec0